

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO NUEVA ESPARTA



MUNICIPIO
MANEIRO

DEPÓSITO LEGAL
Nº pp o0198807 NE 27

NÚMERO: 1672
AÑO: MMXXIII
MES: XI
ISSN Nº 1317-33-08

GACETA

**"MORAL Y LUCES
SON NUESTRAS
PRIMERAS
NECESIDADES"**

SIMÓN BOLÍVAR

MUNICIPAL

PAMPATAR, 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 – EDICIÓN EXTRAORDINARIA

SUMARIO:

Resolución Nº 096. Se declara la promulgación y ejecución de la Reforma de la Ordenanza del Impuesto Sobre Vehiculos del Municipio Manuel Placido Maneiro.

"LAS ORDENANZAS, ACUERDOS, REGLAMENTOS, DECRETOS, RESOLUCIONES Y TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS O QUE SE EXPIDIERAN POR CUALQUIER AUTORIDAD DEL MUNICIPIO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, TENDRÁN AUTENTICIDAD Y VIGOR DESDE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL". LAS AUTORIDADES DEL PODER PÚBLICO Y LOS PARTICULARES EN GENERAL, QUEDAN OBLIGADOS A SU OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO.-
ARTÍCULO 7º DE LA ORDENANZA SOBRE GACETA MUNICIPAL

PAMPATAR – ESTADO NUEVA ESPARTA

GACETA MUNICIPAL EDICION: EXTRAORDINARIA
MUNICIPIO MANEIRO

GACETA MUNICIPAL

INDICE

<u>Resolución N° 096.</u> Se declara la promulgación y ejecución de la Reforma de la Ordenanza del Impuesto Sobre Vehiculos del Municipio Manuel Placido Maneiro.	Pág. 04 al 39
---	-----------------------------

**REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO NUEVA ESPARTA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO MANEIRO**



**GACETA MUNICIPAL Nro.
1672**

NOTA DEL EDITOR

La presente publicación de la Gaceta Municipal del Municipio Autónomo Maneiro del Estado Nueva Esparta, en su entrega, consta de doce (12) ejemplares. De estos ejemplares, seis (6) serán remitidos al Departamento de Depósito Legal del Instituto Autónomo Nacional de Bibliotecas Públicas, para su respectivo registro y almacenamiento. De los otros seis (6) restantes, dos (2) ejemplares reposarán en los archivos del Despacho de esta Alcaldía, dos (2) se remitirán para su archivo a la Secretaria de la Cámara Municipal y los otros dos (2) se remitirán para su archivo a la Oficina de Sindicatura Municipal.



**T.S.U. Asdrúbal José Delgado
Presidente del Concejo Municipal**



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MANEIRO
DESPACHO DEL ALCALDE



RESOLUCIÓN N° 96

MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO, Alcalde electo del Municipio Manuel Plácido Maneiro del estado Bolívariano de Nueva Esparta, cualidad que consta de credencial expedida por la Junta Municipal Electoral en fecha 23 de noviembre de 2021 y de Acta de Juramentación N° 75, ante el Concejo Municipal de Maneiro, en fecha 27 de noviembre de 2021, publicada en la Gaceta Municipal N° 1.379, de fecha 27 de noviembre de 2021, Edición Extraordinaria. En uso de las atribuciones legales que me confiere el artículo 88, numerales 1, 3 y 12 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

CONSIDERANDO

Que el Concejo Municipal del Municipio, en Sesión Ordinaria N° 32 de fecha 28 de noviembre de 2023, aprobó la **“REFORMA DE LA ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO MANUEL PLACIDO MANEIRO”**.

RESUELVO:

Artículo 1.- Se declara la promulgación y ejecución de la **“REFORMA DE LA ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO MANUEL PLACIDO MANEIRO”**, y se ordena su publicación en la Gaceta Municipal.

Artículo 2.- Comuníquese y publíquese.

Dado, firmado y sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio Maneiro, en Pampatar a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2023. Años 213° de la Independencia y 164° de la Federación.



CÚMPLASE

MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO
Alcalde del Municipio Manuel Plácido Maneiro
Según Acta N° 75 de fecha 27/11/2021
Gaceta Municipal N° 1.379. Edición Extraordinaria

**REFORMA TOTAL DE LA ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DEL MUNICIPIO MANUEL PLACIDO MANEIRO**



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO NUEVA ESPARTA
MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO
CONCEJO MUNICIPAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 168, 178, 179 y 180, reconocen al Municipio como una unidad política primaria de la organización nacional, con personalidad jurídica y autonomía, otorgando la potestad y el poder tributario, para crear y recaudar mediante instrumentos jurídicos idóneos, impuestos, tasas, contribuciones y demás ingresos de la misma índole.

En ejecución al Texto Fundamental, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal desarrolla estas competencias a través de Ordenanzas aprobadas por el Concejo Municipal en su función legislativa, que le permiten crear, modificar o suprimir tributos, ejerciendo esa potestad tributaria acorde con los principios, parámetros y limitaciones que prevé nuestra Ley Orgánica.

Dentro del ejercicio de esas atribuciones que le conciernen al Municipio la captación de ingresos propios, para ser reinvertidos en la prestación de sus servicios públicos y mejoramiento de la calidad de vida local se desprende la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias que corresponden a los Estados y Municipios de fecha 10 de agosto de 2023, publicada en Gaceta Oficial N°6.755 Edición Extraordinaria, a los fines de unificar criterios fiscales y ajustar su criterio de recaudación a los parámetros nacionales establecidos para el rubro.

En cumplimiento a lo ordenado se crea un Registro Municipal de Vehículos municipales digitalizado para este impuesto y aplicando la nueva unidad de cuenta a la que se refiere como “el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela.

Se adecua dentro de las disposiciones generales, el concepto de la unidad de cuenta que se resume en la variación actualizada que a partir de ahora será utilizada, ahora bien, en aras de fortalecer la recaudación y los procedimientos aplicables por la Administración Tributaria Municipal, que a fin de cuentas resulta la columna vertebral de la gestión municipal.

De forma ligera se modifica la edad para conceder la exención del impuesto pasando de 65 a 60, sugiriendo lo siguiente para anclarlo al impuesto sobre Inmuebles Urbanos y unificando los criterios tributarios que radican netamente en la capacidad contributiva de los que hacen vida en este municipio.

En ese orden, el ciudadano Alcalde Morel David Rodríguez Salcedo, en uso de las facultades que le concede la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, artículo 88 numeral 12, en concatenación con el artículo 193 eiusdem y en consonancia con los preceptos de la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias que corresponden a los Estados y Municipios de fecha 10 de agosto de 2023, publicada en Gaceta Oficial N°6.755 Edición Extraordinaria, presenta por iniciativa legislativa ante este Concejo Municipal del Municipio Manuel Plácido Maneiro, proyecto de “ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO”.

En atención a lo up supra expuesto, se somete a la consideración de este Concejo Municipal, la “ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO”, desarrollada en 39 artículos con la estructura siguiente:

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO II. DE LOS SUJETOS PASIVOS

TÍTULO III. DEL REGISTRO MUNICIPAL DE VEHICULOS

TÍTULO IV. DE LA LIQUIDACIÓN, PAGO DEL IMPUESTO Y LAS ALÍCUOTAS

CAPÍTULO I. DE LA LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO

CAPÍTULO II. DE LAS ALÍCUOTAS

TÍTULO V. DE LAS EXENCIONES Y EXONERACIONES

CAPÍTULO I. DE LAS EXENCIONES

CAPÍTULO II. DE LAS EXONERACIONES

TÍTULO VI. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

TITULO VII. DE LOS RECURSOS

TÍTULO VIII. DISPOSICIÓN DEROGATORIA

TÍTULO IX. DISPOSICIONES FINALES



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO NUEVA ESPARTA
MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO
CONCEJO MUNICIPAL

El Concejo Municipal del Municipio Manuel Plácido Maneiro, en uso de sus atribuciones legales que le confieren los artículos 175 y 180 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 54 numeral 1, 95 numerales 1 y 4, 160 y 193 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, sanciona la siguiente Ordenanza:

REFORMA TOTAL DE LA ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DEL MUNICIPIO MANUEL PLACIDO MANEIRO
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Objeto

Artículo 1°. La presente Ordenanza tiene por objeto regular el impuesto sobre la propiedad de vehículos de tracción mecánica, cualquiera sea su clase o categoría, y las obligaciones que deberán cumplir las personas naturales residentes o jurídicas domiciliadas propietarias de los mismos, en jurisdicción del municipio Manuel Plácido Maneiro.

Definiciones

Artículo 2°. A los efectos de esta Ordenanza se entiende por:

1. **Sujeto residente:** Toda persona natural propietaria o asimilada, que tenga en el municipio su residencia o vivienda principal.
2. **Sujeto domiciliado:** Toda persona jurídica propietaria o domiciliada, que ubique en el municipio un establecimiento permanente al cual destine el uso del referido vehículo.
3. **Año de elaboración del vehículo:** El año indicado en el carnet de circulación, título o certificado de propiedad del mismo.
4. **Sujeto asimilado a propietario:** La persona natural o jurídica a quien se le atribuye la cualidad de propietario en los supuestos establecidos en esta Ordenanza.
5. **Capacidad de carga:** La indicada para la unidad por el fabricante del vehículo, según su modelo.
6. **Peso:** La medida indicada para la unidad por el fabricante del vehículo, según su modelo.
7. **Vehículo de tracción mecánica:** El artefacto o aparato dotado de medios de propulsión mecánica, propios o independientes, destinado al uso o transporte terrestre de personas o cosas, capaz de circular por las vías públicas o privadas destinadas a uso público permanente o casual.
8. **Unidad de cuenta:** Unidad de medida dinámica empleada para el cálculo de tributos, y sanciones, siendo de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional, el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV), la cual podrá ser referida en el instrumento como "TCMMV".

Hecho imponible

Artículo 3°. El hecho imponible del impuesto sobre vehículos está constituido por la propiedad de vehículos de tracción mecánica, cualquiera sea su clase o categoría y sean propiedad de una persona natural residente o una persona jurídica domiciliada en jurisdicción de este municipio.

Base imponible

Artículo 4°. La base imponible del impuesto sobre vehículos, se determinará tomando en consideración el tipo de vehículo y sus características, utilizando como valor referencial para ello, el valor del tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Deberes de los contribuyentes

Artículo 5°. Las personas naturales residentes y las personas jurídicas domiciliadas, en jurisdicción del municipio Manuel Plácido Maneiro, están obligadas a:

1. Inscribir el vehículo en el Registro Municipal de Vehículos, formulado por el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI).
2. Pagar el impuesto sobre vehículos regulado por esta Ordenanza, acreditando este último, mediante la adhesión en la parte superior izquierda del parabrisas frontal del vehículo, de la calcomanía expedida por el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI).
3. Comparecer ante el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria cuando este así lo requiera.
4. Permitir fiscalizaciones y otras actuaciones por parte de los funcionarios autorizados.
5. Cualquier otra obligación tributaria formal o material, contenida en el Código Orgánico Tributario, aplicable en atención a la materia gravable.

Colaboración interinstitucional

Artículo 6°. Las autoridades nacionales, regionales o municipales colaborarán solicitando a los propietarios de vehículos sometidos a las regulaciones de esta Ordenanza, la presentación de la calcomanía o comprobante de pago del referido impuesto en registros, notarías, al momento del trámite de expedición de placas identificadoras, expedición de duplicados de títulos de propiedad de vehículos, expedición de carnet de circulación, revisión anual de vehículos, así como inscripción de cambios de titularidad en la propiedad de los mismos.

PARÁGRAFO ÚNICO: A los efectos del cumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza, se considera como órgano auxiliar de la Dirección de Desarrollo Urbano de la Alcaldía del municipio Manuel Plácido Maneiro y el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI) el cual verificar o fiscalizar para aplicar las sanciones previstas y la Policía Municipal del municipio Manuel Plácido Maneiro, quien tendrá plenas competencias para exigir la calcomanía,

TÍTULO II

DE LOS SUJETOS PASIVOS

Sujeto pasivo

Artículo 7°. Son sujetos pasivos del impuesto sobre vehículos en calidad de contribuyentes de este impuesto, todas las personas naturales residentes o personas jurídicas domiciliadas en el municipio Manuel Plácido Maneiro, que posean la propiedad o cualquier tipo de derecho real, sobre vehículos de tracción mecánica, automotor o no automotor.

PARÁGRAFO PRIMERO: A los efectos de esta Ordenanza, se considera que las personas naturales residenciadas o las personas jurídicas domiciliadas, son contribuyentes:

1. Cuando se tenga en el municipio Manuel Plácido Maneiro el asiento principal de los negocios e intereses o tenga situada en la municipalidad, la sede administrativa de su negocio o su residencia.
2. Cuando tenga establecimientos tales como sucursales, agencias o similares, a los cuales estén asignados flotas de vehículos por dichos establecimientos.
3. Cuando se traten de vehículos de transporte público de personas o cosas, cuyo terminal o centro de operaciones se encuentre ubicado en jurisdicción del municipio.

4. Cuando sea concesionario o titular de autorizaciones para la explotación de rutas de transporte público de pasajeros, otorgados por el municipio Manuel Plácido Maneiro, en relación a los vehículos utilizados para cubrir el servicio de la ruta respectiva.
3. Cuando sean propietarios de vehículos cuyo estacionamiento o lugar de guarda, se encuentre ubicado en el municipio Manuel Plácido Maneiro.
5. Cuando transiten en la jurisdicción del municipio, como consecuencia de la realización de obras de urbanismo, construcción, reparación o mejoramiento de inmuebles ubicados en la misma.
6. Cuando realicen actividades publicitarias, por medio de vehículos en jurisdicción del municipio Manuel Plácido Maneiro.
7. Cuando distribuyan o comercialicen bienes o servicios en el municipio con carácter permanente, a través de un establecimiento permanente, o a través de plataformas electrónicas cuya actividad, pueda ser atribuida al municipio Manuel Plácido Maneiro.

Sujeto pasivo responsable

Artículo 8°. Son sujetos pasivos en calidad de responsables del pago del impuesto previsto en esta Ordenanza:

1. El usufructuario, arrendatario con opción a compra o beneficiario de cualquier tipo de derecho de uso sobre un vehículo, que se encuentre residenciado o domiciliado en el municipio Manuel Plácido Maneiro.
2. Los concesionarios y consignatarios de vehículos cuyo establecimiento se encuentre ubicado en el municipio Manuel Plácido Maneiro, con respecto de los vehículos en consignación que tengan al inicio del período fiscal.
3. Los distribuidores, agentes, representantes y comisionistas residenciados o domiciliados en el municipio, respecto de los impuestos generados por la propiedad de los vehículos pertenecientes a terceros en cuyo nombre actúen.
4. Las personas naturales o jurídicas que contraten mediante cualquier modalidad, permitida por la legislación nacional, servicios de delivery o envío de alimentos, productos o mercancía, respecto a los vehículos de cualquier tipo, utilizados para la prestación de estos servicios.
5. Las empresas cuya actividad económica sea la de ofrecer o prestar servicios de entrega o delivery, a comercios o establecimientos, ya sea mediante vehículos propios o de terceros. Estas empresas serán responsables del impuesto sobre vehículos de aquellos terceros o independientes, que presten servicios en nombre de ellas.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las empresas señaladas en el numeral 4 de este artículo, deberán presentar, de forma trimestral, una relación de las personas naturales o jurídicas con las cuales contrataron la prestación de servicios de entrega o delivery a favor de terceros, a los efectos de que el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI) determine el impuesto adeudado de sus aliados o contratados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La responsabilidad de los sujetos pasivos, señalados en este artículo, persiste, aunque el establecimiento o domicilio principal de estas empresas no esté ubicado en la jurisdicción del municipio Manuel Plácido Maneiro, siendo responsables solidarios por los vehículos de cualquier naturaleza, a través de los cuales sus aliados o contratados presten servicios en esta municipalidad.

Responsabilidad solidaria

Artículo 9°. Son responsables solidarios por el pago de los tributos, multas y accesorios establecidos en esta Ordenanza, las siguientes personas:

1. Los padres, tutores y curadores respecto de los niños, niñas y adolescentes, incapaces y de herencias yacentes.
2. Los directores, gerentes, administradores o representantes de las personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad jurídica.
3. Los mandatarios, respecto de los vehículos que administren o dispongan.
4. Los síndicos y liquidadores de las quiebras, liquidadores de sociedades, administradores judiciales o particulares de las sucesiones e interventores de sociedades y asociaciones.
5. Aquellas que conforme al Código Orgánico Tributario y demás leyes así califiquen.

Contribuyentes asimilados

Artículo 10°. A los fines del gravamen previsto en esta Ordenanza, podrán ser considerados contribuyentes asimilados a los propietarios, las siguientes personas:

1. En los casos de ventas con reserva de dominio, el comprador, aun cuando la titularidad del dominio subsista en el vendedor.
2. En los casos de opciones de compra, quien tenga la opción de comprar.
3. En los casos de arrendamientos financieros, el arrendatario.

Potestad para desvirtuar

Artículo 11°. El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI) podrá desvirtuar, mediante cualquier elemento probatorio, la presunción de residencia o domicilio declarado por el sujeto pasivo en el Registro Municipal de Vehículos.

TÍTULO III

DEL REGISTRO MUNICIPAL DE VEHICULOS

Del registro

Artículo 12°. A los fines de determinar la cantidad, características, ubicación e identificación de vehículos y propietarios, se formará el Registro Municipal de Vehículos, a cargo del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración tributaria (SEDEMATRI), el cual contendrá la siguiente información:

1. Número de cuenta a ser asignado a cada sujeto pasivo del impuesto regulado en esta Ordenanza.
2. Identificación del contribuyente o responsable.
3. En caso de persona natural: nombres, apellidos y número de cédula de identidad.
4. Registro Único de Información Fiscal (RIF), del propietario, sea este persona natural o jurídica.
5. En caso de persona jurídica: nombre o razón social, número de registro de información fiscal, nombres, apellidos y número de cédula de identidad del representante legal.
6. Identificación del vehículo: marca, modelo, año de elaboración, color, serial del motor, serial de carrocería, número de placa, clase, tipo, uso al que se destina, peso, capacidad de carga y número de puestos, según sea el caso.
7. Sanciones municipales impuestas.
8. Monto del impuesto liquidado, adeudado o pagado.

El señalamiento de las sanciones impuestas permanecerá en el Registro Municipal de Vehículos hasta que hayan transcurrido seis (6) años contados a partir de la decisión definitivamente firme del acto sancionatorio.

Recaudos

Artículo 13°. Para cumplir con la obligación de inscripción ante el Registro Municipal de Vehículos, los sujetos pasivos deben consignar los siguientes recaudos:

1. Copia del título de propiedad, certificado de origen o documento público de adquisición del vehículo.
2. Comprobante o documento que acredite el pago del impuesto correspondiente ante otras alcaldías, en el caso de cambio de residencia o domicilio.
3. Copia de la Cédula de Identidad del propietario o responsable, en caso de ser persona natural o documento constitutivo con sus modificaciones si las hubiere, en caso de ser persona jurídica.
4. Copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF) del propietario o responsable.
5. Copia del documento que acredite la representación legal, de ser el caso.
6. Copia de la Cédula de Identidad del representante legal en caso de ser persona jurídica.
7. Comprobante que acredite el pago de la tasa administrativa correspondiente.

Presentación a la vista

Artículo 14°. A los fines de dar cumplimiento con la obligación de inscripción de los vehículos en el Registro Municipal de Vehículos, los contribuyentes deben presentar a la vista del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración tributaria (SEDEMATRI), los originales de los recaudos exigidos en el artículo 13 de esta Ordenanza, para ser contrastados contra las reproducciones.

Inscripción

Artículo 15°. Los sujetos pasivos regulados en la presente Ordenanza, deberán inscribir los vehículos que adquieran en el Registro Municipal de Vehículos, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la fecha de adquisición o ingreso al país en el caso de vehículos importados. En caso de que el vehículo ya estuviere inscrito en dicho Registro, el adquirente deberá actualizar los datos dentro del lapso fijado en el artículo 16 de esta ordenanza.

En caso de cambio de residencia de personas naturales o domicilio de personas jurídicas, provenientes de otro municipio, deberán inscribirse en el Registro Municipal de Vehículos dentro del lapso fijado en este artículo.

Actualización de datos por cambio de residencia o domicilio

Artículo 16°. Cuando los sujetos pasivos establecidos en esta Ordenanza cambien su residencia o domicilio deben informarlo a la Administración Tributaria Municipal, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la fecha del mismo, a los efectos de la actualización de sus datos en el Registro Municipal de Vehículos.

Actualización de datos por cambio de uso

Artículo 17°. Cuando los sujetos pasivos descritos en esta Ordenanza destinen su vehículo a un uso diferente para el cual fue inscrito, deben informarlo al Servicio Desconcentrado Municipal de Administración tributaria (SEDEMATRI), dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a dicho cambio, acompañado de la debida documentación, a los efectos de realizar la actualización de sus datos en el Registro Municipal de Vehículos.

TÍTULO IV

DE LA LIQUIDACIÓN, PAGO DEL IMPUESTO Y LAS ALÍCUOTAS

CAPÍTULO I

DE LA LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO

Liquidación del impuesto

Artículo 18°. El impuesto sobre vehículos establecido en esta Ordenanza, se liquidará anualmente y se hará exigible durante el mes de enero de cada año siendo determinado en atención a la clasificación prevista en el artículo 23 de este instrumento jurídico.

Pago del impuesto

Artículo 19°. El pago del impuesto sobre vehículos, deberá realizarse a través de los canales electrónicos que la Administración Tributaria Municipal disponga para tal fin o en las oficinas receptoras de fondos municipales, tomando como referencia el impuesto fijo, expresado en el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

PARÁGRAFO PRIMERO: Los contribuyentes que efectúen el pago total del impuesto durante lapso establecido en el artículo anterior, gozarán de una rebaja equivalente al diez por ciento (10%) del impuesto causado en ese periodo fiscal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quienes efectúen el pago del impuesto establecido en este artículo durante el lapso previsto para ello, conjuntamente con el pago correspondiente al impuesto sobre inmuebles urbanos, además de lo establecido en el párrafo anterior, gozarán de un descuento adicional de cinco por ciento (5 %) del impuesto causado, correspondiente a ese ejercicio fiscal.

PARÁGRAFO TERCERO: El Alcalde o Alcaldesa excepcionalmente, podrá extender mediante decreto, el plazo a que se refiere el párrafo anterior, hasta el treinta y uno (31) de marzo de cada año, y otorgar un descuento que no podrá exceder del quince por ciento (15%) del monto del impuesto a pagar, a quienes paguen, durante ese periodo complementario, la totalidad del impuesto sobre vehículos determinado.

Constancia de pago

Artículo 20°. El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), expedirá a los sujetos pasivos un documento que acredite el pago del impuesto en la oportunidad en que el mismo se efectúe. La reexpedición de ese documento causará el pago de la tasa prevista en la Ordenanza sobre Tasas por Uso de Espacios Públicos y Servicios Administrativos prestados por las Dependencias y entes de la Alcaldía del Municipio Manuel Plácido Maneiro.

PARÁGRAFO ÚNICO: Sin menoscabo de lo previsto en este artículo, el municipio a través del del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración tributaria (SEDEMATRI), podrá implementar mecanismos electrónicos para acreditar la solvencia del impuesto respectivo, sustituyendo la implementación de la calcomanía, pudiendo desarrollar el procedimiento mediante el reglamento respectivo.

Actualización del impuesto

Artículo 21°. El impuesto pagado de forma extemporánea, se ajustará al valor del tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV), vigente para el momento del pago.

A los efectos de esta actualización contemplada en el párrafo anterior, se tomará en consideración la expresión inicial del impuesto en el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV), determinada en la oportunidad que le correspondería hacer el pago, prevista en el artículo 18 de esta Ordenanza y se actualizará a su valor en bolívares vigente al momento del pago.

PARÁGRAFO ÚNICO: En los casos de inscripciones efectuadas con posterioridad al plazo previsto en el artículo 15 de esta Ordenanza, el contribuyente pagará el impuesto, al tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV), en su equivalente en bolívares, vigente al momento del pago.

Deber de colaboración de jueces, registradores y notarios

Artículo 22°. Los jueces, registradores y notarios cuyas oficinas se encuentren ubicadas en jurisdicción del municipio, cuando deban presenciar el otorgamiento de enajenación, arrendamiento financiero, opción de compra o venta con reserva de dominio, de vehículos que sean propiedad de sujetos residentes o domiciliados en el municipio deberán exigir el documento que acredite el pago del impuesto.

CAPÍTULO II DE LAS ALÍCUOTAS

Clasificación de los vehículos

Artículo 23°. El pago del impuesto previsto en esta Ordenanza, se calculará de acuerdo a la siguiente clasificación:

TIPO DE VEHÍCULO	TCMMV
Motocicletas	10
Uso particular	30
Transporte de pasajeros	40
Transporte escolar	30
Transporte de carga liviana	40
Transporte de carga pesada	120
Otro tipo de vehículos	20

Imputación del pago

Artículo 24°. El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), imputará el pago que realicen los sujetos pasivos del impuesto al concepto de lo adeudado según sus componentes, en el orden siguiente:

1. Sanciones

2. Ajustes por actualización del impuesto.
3. Tributos adeudados de períodos anteriores siempre que se encuentren contenidos en un acto definitivamente firme, y se haya agotado el cobro extrajudicial previsto en la ley especial que rige la materia
4. Tributos adeudados del período correspondiente.

TÍTULO V

DE LAS EXENCIONES Y EXONERACIONES

CAPÍTULO I

DE LAS EXENCIONES

Exenciones del pago del impuesto

Artículo 25°. Están exentos del pago del impuesto establecido en esta Ordenanza:

1. El municipio, por los vehículos de su propiedad, de sus entes descentralizados o desconcentrados y de las mancomunidades en que el participe y Consejos Comunales de la jurisdicción del municipio Manuel Plácido Maneiro.
2. Las misiones diplomáticas por los vehículos de pasajeros de su propiedad, siempre que exista reciprocidad debidamente acreditada, en el país respectivo.
3. Las instituciones públicas por los vehículos de transporte escolar gratuito, cuando sean de su propiedad.
4. El vehículo de uso particular de personas naturales, mayores de sesenta (60) años, residenciados en el municipio. Dicho beneficio se otorgará desde el mes siguiente a la recepción de la solicitud. Para que esta solicitud sea procedente, se requiere la solvencia del tributo correspondiente.
5. Las instituciones públicas por los vehículos de atención de emergencias médicas de su propiedad.
6. Los vehículos adscritos a cualquiera de los poderes públicos de la República Bolivariana de Venezuela y el estado Bolivariano de Nueva Esparta que presten servicio sin fines de lucro.

PARÁGRAFO ÚNICO: En los casos de las personas naturales que posean más de dos vehículos y cumplan con la edad requerida para la exención, se tomara únicamente uno de ellos para que sea correspondido con el beneficio fiscal.

CAPÍTULO II

DE LAS EXONERACIONES

Exoneración del pago del impuesto

Artículo 26°. El Alcalde o Alcaldesa, previa autorización concedida por el Concejo Municipal con el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes, podrá exonerar total o parcialmente:

1. A las instituciones o asociaciones educacionales, deportivas o culturales propietarias de vehículos de transporte colectivo de pasajeros que estén destinados exclusivamente al transporte de sus miembros o afiliados.
2. A las concesionarias de servicios públicos municipales durante la vigencia de la concesión, por los vehículos de su propiedad usados en la concesión.
3. Cualquier otro que, a juicio del Alcalde o la Alcaldesa, siempre y cuando motive a satisfacción la causa de la exoneración.

Alcance de las exenciones y exoneraciones

Artículo 27°. El Alcalde o la Alcaldesa podrá establecer exoneraciones de carácter general previa aprobación del Concejo Municipal, en cuyo caso los Decretos que las establezcan deberán señalar las condiciones, plazos, requisitos y controles a que quedan sometidas, a fin de que se logren en cada caso las finalidades tributarias perseguidas. Los beneficiarios de las exenciones o exoneraciones establecidas en esta Ordenanza, están obligados a inscribir sus vehículos en el Registro Municipal de Vehículos, cancelar la tasa correspondiente y cumplir con los demás deberes formales establecidos en esta Ordenanza.

TÍTULO VI

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Multas

Artículo 28°. El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), impondrá sanciones a los propietarios de vehículos que incumplan con las obligaciones establecidas en esta Ordenanza, de conformidad con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el Código Orgánico Tributario, en cuanto le sean aplicables.

PARÁGRAFO ÚNICO: Los agentes de la Policía Municipal del municipio Manuel Plácido Maneiro, podrán exigir la calcomanía prevista en esta Ordenanza, e imponer la multa correspondiente por no tenerla exhibida.

Sanciones

Artículo 29°. Las sanciones establecidas en este Título, se aplicarán sin perjuicio del pago del impuesto correspondiente y sus accesorios. Las sanciones pecuniarias, que tomen como referencia el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV), deberán ser pagadas tomando en consideración el valor vigente al momento del pago.

PARÁGRAFO ÚNICO: Las sanciones establecidas en este Título, se aplicarán sin perjuicio los tributos y sus accesorios. El plazo para el pago de multas será de quince (15) días hábiles, contados a partir de la notificación que la impone.

No inscribirse en el Registro Municipal de Vehículos

Artículo 30°. Quienes no inscribieren sus vehículos dentro del período de treinta (30) días continuos siguientes a la fecha de adquisición o ingreso al país en el caso de vehículos importados en el Registro Municipal de Vehículos a que se refiere el artículo 15, serán sancionados con multa equivalente a Sesenta (60) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

No informar cambios

Artículo 31°. Quienes no informaren los datos por cambio de uso de los vehículos inscritos, dentro del lapso previsto para ello, serán sancionados con multa equivalente a Sesenta (60) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Inscribirse en otro municipio

Artículo 32°. Quienes siendo residentes o teniendo sus domicilios en el municipio Manuel Plácido Maneiro, inscribieren sus vehículos en otra jurisdicción, serán sancionados con multa equivalente a Sesenta (60) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Circular sin el distintivo oficial de solvencia

Artículo 33°. Quienes circulen sin el distintivo oficial de solvencia en un lugar visible del vehículo, serán sancionados con multa equivalente a Diez (10) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

No comparecer ante la autoridad

Artículo 34°. Quienes no comparecieren a las oficinas de las autoridades municipales, cuando su presencia sea requerida y se evidencie que hayan sido notificados, serán sancionados con multa equivalente a Veinte (20) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Negarse a permitir la actuación del

Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI)

Artículo 35°. Quienes impidan el control por parte del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), no permitiendo efectuar u obstaculizando la actuación fiscal, serán sancionados con multa equivalente a Doscientas (200) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Negarse a suministrar información

Artículo 36°. Quienes se negaren a suministrar los documentos o informaciones que le sean requeridos por las autoridades municipales autorizadas, serán sancionados con multa equivalente a Sesenta (60) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Alterar o falsificar documentos

Artículo 37°. Quienes alteren o falsifiquen documentos o suministren datos falsos, serán sancionados con multa del equivalente, serán sancionados con multa del equivalente Sesenta (60) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Incumplimiento de cualquier otro deber formal o tributario

Artículo 38°. El incumplimiento de cualquier otro deber formal o tributario sin sanción específica, establecido en esta Ordenanza, será sancionado con multa equivalente a Sesenta (60) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

TITULO VII

DE LOS RECURSOS

Contra los actos del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI)

Artículo 39° Los actos de la Administración Tributaria Municipal de efectos particulares que determinen tributos, apliquen sanciones o afecten de cualquier forma los derechos de los administrados, podrán ser impugnados por quienes tengan interés legítimo, personal y directo, mediante la interposición de los recursos establecidos en el Código Orgánico Tributario y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Contra los actos de los cuerpos auxiliares

Artículo 40°. Los procedimientos relacionados con las actuaciones de los funcionarios municipales, que no estén directamente referidos a impuestos, tasas y contribuciones o sus accesorios, se regirán por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. El órgano competente para conocer del Recurso Jerárquico es el Alcalde o la Alcaldesa.

TÍTULO VIII

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Se deroga la Ordenanza de Impuesto sobre Vehículo publicada en Gaceta Municipal N° 1227 Edición Extraordinaria de fecha 16 de noviembre de 2020.

TÍTULO IX

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Quedan encargados de dar cumplimiento a esta Ordenanza, la Dirección de Vialidad y Transporte Terrestre de la Alcaldía del municipio Manuel Plácido Maneiro, el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI) y la Policía del Municipio Manuel Plácido Maneiro.

Segunda. El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI) podrá disponer de los mecanismos necesarios que permitan realizar el Registro Municipal de Vehículos de manera digital, sin menoscabo de poder efectuar la recepción de los requisitos para su inscripción, de manera automatizada a través de la Oficina Virtual habilitada para ello. A los efectos de la implementación de esta disposición, el Ejecutivo Municipal o en su defecto, el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI) podrá emitir un reglamento que permita especificar las condiciones del procedimiento electrónico.

Tercera. Esta Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal.

Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesión del Concejo Municipal del Municipio Manuel Plácido Maneiro, a los días del mes de de 2023. Años: 213 de la Independencia y 164 de la Federación.

TSU ASDRUBAL DELGADO
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

ABG. ANDRY JOSÉ FIGUEROA MARCANO
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL